

1500136-80.2022.8.26.0638

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALINE TABUCHI DA SILVA

Comarca: Tupi Paulista

Foro: Foro de Tupi Paulista

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... específico de praticar o delito de tráfico de drogas.

Consta, ainda, que no dia 09 de março de 2022, por volta das 15h43min, na Rua Antônio José Fraga, 874, nesta cidade e comarca, os réus adquiriram, transportavam e traziam consigo, para fins de tráfico, uma grande porção da substância Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como "maconha", totalizando peso líquido de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupi Paulista

Foro de Tupi Paulista

2ª Vara

Rua Tiradentes, 877, Tupi Paulista-SP - cep 17930-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500136-80.2022.8.26.0638 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500136-80.2022.8.26.0638

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2066051/2022 - DEL.POL.TUPI PAULISTA, 23496785 -

DEL.POL.TUPI PAULISTA, 2066051 - DEL.POL.TUPI PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS ROBERTO FERRER GREGÓRIO JÚNIOR e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALINE TABUCHI DA SILVA

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra GEISON LUAN SIQUEIRA e MARCOS ROBERTO FERRER GREGÓRIO JÚNIOR, ambos qualificados nos autos, como incurso nas sanções do art. 33, caput e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 29 do Código Penal.

Segundo a denúncia, em data e local incertos, mas antes do dia 09 de março de 2022, nesta cidade e comarca de Tupi Paulista, os acusados associaram-se, para o fim específico de praticar o delito de tráfico de drogas.

Consta, ainda, que no dia 09 de março de 2022, por volta das 15h43min, na Rua Antônio José Fraga, 874, nesta cidade e comarca, os réus adquiriram, transportavam e traziam consigo, para fins de tráfico, uma grande porção da substância Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como "maconha", totalizando peso líquido de 98,53g (noventa e oito gramas, cinquenta e três centigramas), tudo, sem autorização ou em

desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Os acusados foram notificados (fls. 278 e 280) e apresentaram defesa prévia (fls. 255/259 e 260/273).

A denúncia foi recebida em 18 de maio de 2022, sendo designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 348/350).

Em instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e os réus foram interrogados (fls. 456/467).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação dos acusados na prática do delito de tráfico de drogas, nos exatos termos da denúncia. Por sua vez, pleiteou pela absolvição no tocante ao crime de associação, haja vista a ausência de provas (fls. 456).

A Defesa do corréu MARCOS ROBERTO FERRER GREGÓRIO JÚNIOR pleiteou pela absolvição do acusado, ante a insuficiência probatória (fls. 457/463).

Por sua vez, a Defesa do corréu GEISON LUAN SIQUEIRA requereu a desclassificação do crime de tráfico para o previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 e a absolvição quanto ao delito de associação (fls. 463/466).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No mérito, a pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 11/14), auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), laudo pericial de constatação provisória (fls. 22/26), laudo pericial definitivo atestando resultado positivo para "maconha" (fls. 202/204), laudo pericial (fls. 388/397), bem como pela prova oral colhida nos autos.

A autoria é inconteste e recai sobre os acusados.

O policial militar JAMIL GUILHERMINO DE BRITO relatou que estava de serviço no patrulhamento das ruas desta cidade, juntamente com o Soldado DIOGO, quando se deparou com o veículo GM/ONIX, cor azul, placas FYD-8797-Tupi Paulista/SP, regularmente estacionado, ocupado pelo motorista MARCOS ROBERTO e o passageiro GEISON, ora acusados, os quais, ao perceberem aproximação da viatura policial, desceram do veículo rapidamente. Tal atitude levantou suspeita da equipe policial, tendo em vista a existência de várias denúncias de que GEISON está comercializando drogas nesta cidade, com a ajuda de MARCOS ROBERTO, que utiliza o seu veículo para levar GEISON para comprar e vender drogas. Foi realizada a abordagem nos dois indivíduos quando GEISON descia com uma bolsa preta feminina nas mãos. Foi localizada no interior da bolsa uma grande porção de "maconha". De imediato, GEISON confessou a propriedade da droga e que o seu comparsa MARCOS ROBERTO o teria levado até a cidade de Dracena para comprar de um traficante conhecido por "SENA". O depoente procedeu a revista pessoal nos dois e no interior do veículo, não encontrando nada de ilícito, mas apreendeu o aparelho celular, o veículo e R\$55,00 (cinquenta e cinco reais) em poder de MARCOS ROBERTO e R\$80,00 (oitenta reais) em poder de GEISON. O depoente informa que MARCOS ROBERTO confidenciou ter levado GEISON para comprar droga na cidade de Dracena, porém, não teria visto a quantidade que ele teria comprado. Aduz que a mulher de GEISON, de prenome Ana Beatriz, se encontrava no interior do Cartório de Registro Civil para reconhecer firma num contrato de aluguel de uma parente e, ao ser indagada a respeito dos fatos, confidenciou que também foi até a cidade de Dracena, mas não tinha conhecimento de que seu marido estaria comprando droga naquela cidade (fls. 02/03). Ouvido em Juízo, reiterou as declarações anteriormente prestadas. Acrescentou que desconhece investigações da polícia civil quanto às denúncias referentes aos acusados. No entanto, pela polícia militar havia várias denúncias, mas não formalizado. O réu MARCOS confidenciou ao declarante que utiliza o veículo para conduzir pessoas para adquirir drogas em outros municípios. Indagado acerca das circunstâncias que levaram a crer que se tratava de tráfico, respondeu que, aliado à prévias denúncias anônimas, o fato de os réus terem se levantado rapidamente do veículo ao avistarem a viatura policial e, inclusive, o acusado GEISON ter levado a bolsa preta que continha a grande quantidade do entorpecente. Acrescentou que havia uma escola próxima ao local e era momento saída dos alunos que, inclusive, acompanharam a abordagem. A droga estava em uma embalagem de plástico filme transparente. Não

foram encontrados outros objetos que indicassem a traficância (fls. 456/467 - mídia gravada).

No mesmo sentido o depoimento do policial militar DIOGO OTAVIO POMPEA DUARTE (fls. 04/05 e 456/467 - mídia gravada).

Na fase administrativa o acusado MARCOS ROBERTO FERRER GREGÓRIO JÚNIOR permaneceu em silêncio (fls. 09). Interrogado em Juízo, declarou que o GEISON havia mandado mensagem pedindo que fosse com ele, a mulher e filha até a cidade de Dracena.

Afirma que foram ver móveis e comer salgados. Disse que GEISON saiu para fumar um cigarro, retornou, pagou a conta e vieram embora para Tupi Paulista. Pararam no Cartório para a mulher de GEISON resolver algumas questões de aluguel. Estavam a aguardando e os policiais realizaram a abordagem. Foi localizada droga. Na Delegacia que soube a quantidade de droga. Afirmo que sabia que GEISON usava drogas, mas não achava que ele estaria com ela (fls. 456/467 - mídia gravada).

Na fase administrativa o acusado GEISON LUAN SIQUEIRA permaneceu em silêncio (fls. 07). Interrogado em juízo, disse que mandou mensagem ao corréu MARCOS para irem até Dracena para escolher móveis. Passaram em algumas lojas para verem os móveis, mas não acharam nenhum interessante e, como estava próximo do horário do almoço, foram comer salgados. Afirmo que deixou os demais comendo e saiu para fumar um cigarro, bem como para pegar drogas que havia combinado com um traficante, o qual tinha se comunicado previamente pelo Facebook. Encontrou o traficante e pegou a droga para seu uso pessoal. Não disse a nenhuma das pessoas o que tinha feito, pois sua mulher poderia não gostar, muito menos o corréu MARCOS, por estarem com o carro dele.

Esclarece que MARCOS sabe que o declarante fuma, mas ele é sossegado e não gosta desse tipo de coisa. Aduz que usava bastante droga. Retornaram à Tupi Paulista e foram no Cartório para sua mulher resolver questões de aluguel e reconhecer firma. Aduz que ficou com o corréu MARCOS no carro aguardando. Desceu do carro quando viu a polícia, pois seu intuito era jogar a droga fora. Os policiais o abordaram. Informou que o entorpecente era para seu uso. Trabalha como pedreiro. Nega ser traficante. Ganhava aproximadamente R\$2.200,00. A quantidade de droga adquirida durava de uma semana e meia a duas semanas. Já foi viciado em "crack" e passou por quatro clínicas de recuperação (fls. 456/467 - mídia gravada).

Pois bem.

Passo à análise do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Verifica-se que a conduta de tráfico imputada aos réus restou confirmada pelas testemunhas acima relacionadas, cujos depoimentos não restaram desmerecidos no decorrer da instrução, logo, merecedores de toda credibilidade.

Em momento algum, ficou demonstrado que os policiais mentiram ou que existem fundados motivos para tanto. Não há que se cogitar de inviabilidade de seus depoimentos. De mais a mais, estão eles em perfeita harmonia entre si e encontram-se revestidos de suficiência para embasar o decreto condenatório.

Além disso, em delitos de tráfico de drogas, cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade, a prova, em regra, se resume aos depoimentos dos policiais civis e militares. Aliás, não haveria como ser diferente, uma vez que são eles que têm a importante função de patrulhar diariamente as ruas das cidades e investigar, coibindo práticas ilegais, garantindo a ordem e a segurança pública.

Exatamente por isso, considerando essa característica do delito de tráfico de drogas, os depoimentos dos policiais são fundamentais e essenciais para o resultado do processo. É com base neles que se chega a um determinado veredicto. Assim, desde que prestados de forma pormenorizada, com segurança e em harmonia, são suficientes para ensejar a condenação do réu.

Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Tráfico de entorpecentes - Prisão em flagrante, na posse de grande quantidade de drogas de mais de um tipo - Depoimentos dos policiais seguros, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para duvidar da lisura de suas palavras - Negativa isolada em juízo - Prova segura - Condenação mantida (...)" (TJSP;

Apelação Criminal 1518708-58.2019.8.26.0228; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 12ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/04/2021; Data de Registro: 06/04/2021).

"TRÁFICO - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e

materialidade - Depoimentos de agentes policiais - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - Ausência de dúvida que justifica o édito - (...)” (voto n. 44095). (TJSP; Apelação Criminal 1500138-20.2020.8.26.0315; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Laranjal Paulista - 1ª Vara; Data do Julgamento: 26/03/2021; Data de Registro: 26/03/2021).

A respeito do assunto é iterativa a jurisprudência no sentido de que “o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente sua condição funcional.” (TJSP; Apelação Criminal 1502052-90.2019.8.26.0530; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/03/2021; Data de Registro: 11/03/2021).

Não se verificando que se trata de uso próprio (art. 28), o fato de adquirir, transportar e trazer consigo entorpecentes ou substâncias capazes de causar dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal, corresponde a ações de tráfico ilícito, sendo exatamente este o caso dos autos.

Por oportuno, mister deixar consignado que o crime de tráfico de drogas é de mera conduta, bastando, para a sua consumação, a prática de qualquer um dos núcleos verbais do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, independentemente da concretização ou não da entrega ao destinatário.

Sublinho que, ainda que os réus sejam dependentes químicos de drogas, tal fato, por si só, não afasta a conclusão de que pratiquem a mercancia, haja vista que comumente o usuário também pode traficar e, neste caso, deve responder por tal ilícito, sendo ônus da Defesa a comprovação do contrário, encargo de que não se desincumbiu.

Ademais, a quantidade de drogas (98,53g de maconha) é incompatível com eventual condição de usuário.

Assim, das provas amealhadas aos autos, restou devidamente comprovadas a autoria e materialidade dos fatos, assim como o dolo com que os réus agiram, motivos pelos quais a condenação no crime de tráfico de drogas é medida de rigor, na ausência de excludentes.

Quanto ao delito de associação para o tráfico do art. 35 da Lei nº 11.343/06, as provas colhidas em fase de instrução não são seguras a demonstrar a permanência e estabilidade da associação a gerar a tipificação. Desta forma, absolvo os réus desta acusação. Por consequência, resta prejudicada a aplicação do artigo 69 do Código Penal (concurso material de delitos).

É o que basta.

Comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tal como imputado na denúncia, ausente causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade dos agentes, inevitável a condenação.

Passo a dosar a pena, em observância ao sistema trifásico, na forma do artigo 68 do Código Penal.

01) RÉU MARCOS ROBERTO FERRER GREGÓRIO JÚNIOR

Analisando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, observo que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar, igualmente não possuindo antecedentes criminais. Não existem elementos aptos à valoração da sua personalidade, bem como sua conduta social. As consequências do crime são aquelas ocorridas usualmente, o mesmo se dando com as circunstâncias.

Desse modo, fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes.

No mais, não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas.

Da análise dos autos, verifico que estão presentes os requisitos do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, já que o réu é primário e não há prova de que se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em razão da quantidade de drogas apreendida, reduzo a pena em 1/6, atingindo-se o patamar de 04 (quatro)

anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Assim, fixo a pena final, corporal e pecuniária, em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Não há notícias da condição econômica do réu. Sendo assim, o valor unitário dos dias-multa deve ser fixado no mínimo de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime inicial semiaberto para início do cumprimento da pena (artigo 33, §2º, alínea "b", do Código Penal).

Anoto que, diante das penas fixadas, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP), ou a concessão da suspensão condicional da pena, conforme o art. 77 do mesmo diploma legal.

02) RÉU GEISON LUAN SIQUEIRA

Analisando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, observo que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar, igualmente não possuindo antecedentes criminais. Não existem elementos aptos à valoração da sua personalidade, bem como sua conduta social. As consequências do crime são aquelas ocorridas usualmente, o mesmo se dando com as circunstâncias.

Desse modo, fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (Processos nº 0000643-65.2015.8.26.0637 - fls. 63/64; e 0003368-27.2015.8.26.0637 - fls. 64), motivo pelo qual elevo a pena em 1/5, fixando-a em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

No mais, não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas.

Da análise dos autos, deixo de aplicar o redutor previsto no §4º, do art. 33 da Lei nº. 11.343/06, pois o acusado é reincidente.

Assim, fixo a pena final, corporal e pecuniária, em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Não há notícias da condição econômica do réu. Sendo assim, o valor unitário dos dias-multa deve ser fixado no mínimo de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado para início do cumprimento da pena.

Anoto que, diante das penas fixadas, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP), ou a concessão da suspensão condicional da pena, conforme o art. 77 do mesmo diploma legal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para:

a) CONDENAR o réu MARCOS ROBERTO FERRER GREGÓRIO JÚNIOR, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

b) CONDENAR o réu GEISON LUAN SIQUEIRA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

c) ABSOLVER os réus GEISON LUAN SIQUEIRA e MARCOS ROBERTO FERRER GREGÓRIO JÚNIOR, qualificados nos autos, da imputação do delito previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Concedo aos sentenciados o direito de recorrerem em liberdade, salvo se estiverem presos por outro processo.

Decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos nos autos (fls. 17/18 e 199/200) em favor da União, a serem revertidos ao FUNAD, com fundamento no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e no art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/06, com redação dada pela Lei nº 13.480/19.

Após o trânsito em julgado:

a) oficie-se ao Instituto de Identificação competente (IIRGD);

b) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral (CRFB, art. 15, III);

c) intimem-se os condenados para o pagamento da multa (CP, art. 50, caput);

d) destrua-se, por incineração, a droga apreendida (Lei 11.343/06, art. 50-A), caso a providência ainda não tenha sido adotada.

Custas na forma da lei.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Tupi Paulista, 07 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA